

קפג ב מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ט:
קפב ג מיי' שס הל' יא:
קפג ד מיי' שס הל' יב:

[illegible]

כיון שפירש מאיתו. פי' בקונטרס דדר"ע גרס כיון שפירש טליתו דע"כ מיבעי ליה לאוקומי יז אס למקרא^א כדאמרין פ"ק דסנהדרין (דף 77.) ויז אס למסורת כר"א דדרשנין בצבורות (דף 77.) דרמיין מהאי פלוגמא על מילתא אחריית דלמר התם לר"א יז

אם למקרא ורמין עלה מהא דיש אס
למסורת ס"ל ור"פ ור"ע סבר כיון
שפירש טלית עליה לשם יעוד אס
יגרסה בגט וחזרה אלל אציה אינו
יכול למוכרה דלין אדם מוכר כהו
לשפחות אחר אישות דסבר יש אס
למקרא כלומר צנגדו קרינן ציה שהא
בגט צגד דלי לשון צגידה איציע ליה
למיימר צנגדו כמו בשמעו (דבריש כט)
ואע"ג דבעמלא קרינן צפגנו (במדבר
לז) התם ליכא למיטעי אלל הכא
איכא למיטעי: ^א רבי אציעור סבר
יש אס למסורת ומללא כח צנגידו
ציו"ד משמע היינו צגידה דלי
לשון צגד הוה ליה למיכת ציו"ד
ואע"ג דכתיב (בראשית לט) ותתפשהו
צנגדו בלא ציו"ד היינו משום דליכא
למיטעי וקשה היכי דייק שהמסורת
לשון צגידה מדלא כתיב צנגידו
ציו"ד דלדרכה נידוק שהוא לשון
פריסת טלית מדלא כח צנגדו ציו"ד
יעוד דלין קריות למיכת לא ציו"ד
ולא ציו"ד בתוך אומיות הפעולה וגראה
לפרש שהמקרא ודאי משמע לשון
פריסת טלית כמו ותתפשהו צנגדו
דלי לשון צגידה היה ראי לקרות
צנגדו אלל המסורת הוה לשון צגידה
דלי לשון פריסת טלית היה לו לכתוב
צנגדו עליה ולא צנגדו צה ומיהו
קשה לר"ת דלין דרך הגמרא להקדים
לדברי ר"ע לדברי ר"א שהיה רנאי) לך
גראה לר"ת דגרסי' כיון שפירש טליתו
עליה דברי ר"א ור"ע אומר כיון שצגד
ציה וניחא השתא שדברי ר"א קודמין
לדברי ר"ע שהיה תלמידו ור"פ ר"א
סבר יש אס למסורת ומסורת הוה לשון
צנגד דהיינו פריסת טלית מדלא כתיב
צנגדו ציו"ד או צנגידו ציו"ד אע"ג
דבשמעו אלל כח ציו"ד היינו משום
דליכא למיטעי ור"ע סבר יש אס
למקרא היינו לשון צגידה דלי לשון

בבד"ץ ה"ל צבגדו' המגדג יחמר בגדו כמו מגדג גדדו ומחלל חלבו ודע' י'
דקריקין ותתפסוהו צבגדו ולא צבגדו התם ליכא למיטעי וי"מ צבאי'
דתיבי אשר לא יעדו וקריקין לב צווי"ר ר"ע סבר יז' אס למקדא דהיינו
לב צווי"ר ודאס חמלה גלה על צבגדו שדא לשון בגד פריסת טליה ר' י'
סבר יז' האס למסורת וכתיב לא צבאי' וקפשה חמלה על צבגדו שדא
לשון בגדיה^ט : וצבוי' הוא דלא מוזני לא הא יעודי מייעד אה.
ללא דוקא יעודי מייעד אלא ר"ל קדושי מקדש לה דאי לא היה
יכול לקדשה אחאי קאמר שוב אינו רשאי למוכרה פשיטא אפי' לקדשה
אינו יכול כ"ש למוכרה ויש מיישרס הגירסא צבוי' הוא דלא מוזני לה
הא לשאר מילי מני עבד וקא ממנה גמרא הא יעודי מייעד לה
כלומר היכי אמרינן דשאר מילי מני עבד ודא כבר יעודי מייעד
לה ואי אמרנ' גיטוי' עושה אין לאזיה רשות כה דדומה:

בשרמה אירוסין מאירוסין שאני. פ' שאני אירוסין דידה דכיון דהוא לא קדשה יכול למוכרה אלא ישוואין מנישוואין מי ששמי פ' הקונטרס כיון דמדאורייתא^א נפקא מרשותיה לגמרי וקשה והא אירוסין נמי הוה לאורייתא כדלפינן בעילוי^ב מבי יקח וכו' דמ"מ יש ללחלק בין אירוסין לנישואין משום דנישואין נפקא מרשותיה לגמרי (כדפי' הקונטרס) הא ליטא דהא קטנה אי מסרה נפשה לחופה (לגמרי) דנפקא מרשותיה דאז פשיטא דלא לכך יש ליישב פ' הקונטרס הבי

[illegible]

כיון שפירש טליתו עליה. דעל כרחק מיבעי ליה לאוקמי י"ש א"ס למקרא כר"ע כדאמרין בסנהדרין ז"ק"ס וי"ש א"ס למסורת כר"א כדדייקי' בצבורות' דרמינן מהא פלוגתא על מילתא אחרייתא דאמרין התם לר"א י"ש א"ס למקרא ורמינן עלה מהא ד"ש א"ס למסורת ס"ל

כפ' כל פסולת המוקדשין. וזכרונות
גרסינן שפירש טליתו עליה צדכרי
ר"ע ודר"א ליתא התם: לעס נכרי
דהיינו לשפחות לא יתשלם הכז מחלח
פסול טליתו ארון עליה לשם יעוד
אם גירשה בגט וחזרה אלל אזיה אלל
לא יעדה וחזרה אלל אז חזר ומוכרה
כרצנן דלמרי לעיל לשפחות אחר
אישות הוא דלא כי הכא דמי יעדה
הוה ליה לאישות אלל לשפחות אחר
שפחות מזי מזבין ור"א אומר כיון
שבגד זה שמכרה לשפחות שוב אינו
יכול למכרה לעס נכרי דהיינו שפחות
אלל לשפחות אחר אישות קידושין
מזי מזבין. ור"ש דריש להא כר"א
כיון שבגד זה שוב לא ימכרה
ודריש ליה נמי כר"ע דכיון שפירש
טליתו עליה לא ימכרה להכי קאמר
לא לשפחות אחר אישות ולא לשפחות
אחר שפחות: למסור. צבגדו כתיב
ולא צבגדו אין הצרת חירק בלא יו"ד
ונקודה שחתה צבג"ט במקום יו"ד
מה שנכתב אלל לפי מה שנכתב היה
לו לקרות חטף קמץ צבגדו לשון
צבידה כמו שחתה קורא בשמעו את
דברי האלה (דברים טז): יש אס
למקרא. צבגדו קרינן כמו ותמסכו
צבגדו (בראשית טז): יש אס למקרא
ולמסור. הילכך דריש טריוויה. וא"ת
הא דלמזכר בטהרה צבג"ט גבי צבגד
בסבת מקורו לר"ש יש אס למקרא
התם ליכא למימר מקרא ומסורת דלי
אימיה להאי לימיה להאי אס שלשה
דפנות הכשרת לא דתרג מקרא ואס
תפסול לא דתרג מסורת אלל כאן יש
לקיים שניהם: יעוד. אמר לאתמו
העצריה הרי את יעודה לי צבספ
מקנתין: הא יעודי מיעד. כלומר
לקידושין שלא לשם שפחות ומוכרה:
אין לאיזה רשות צב. כלאשכחן
לענין נדרים דלפסקא קרא מרשומיה

ונדר אלמנה וגרושה וגו') וענין ירושה וירש אחרת (ש) מכתב שהענין יורש את אשתו: **הכא**. דקמני פירש טלימו לאו בייעוד קאי אלא בקידושי קטנה בעלתא שלא נמכרה: **כיון שמסרה למי שנכתוב בה כו'**. כלומר שקידשה לאישות: **אין מוכרה**. האכ לבתו לקרובים שהיא אסורה עליהם לייעד דבעינן אשר לו יעדה (שמות כ"ה): **מוכרה לקרובים**. ולא בעינן ייעוד והיכא דלמינה אמר קרא דתפיס: **ושון שמורה**. כשהיא ארומה לב"ג וקידושין מופסין לו בה דקידושיה מופסין בחייבי לאוין כדלקמן בפ"ג (דף סח): **אי דקיש נפשה**. שלא ע"י אביה ונמאחרמלה הימנו: **אלמנה קרי לה**. בתמינה וכו' יש במעשה קטנה כלום: **ואמר רב עמרם גרסין: הכא**. שנמאחרמלה מקידושי יעוד והאי דהדר מני לזבונה ולא קרי ליה לשפחות אחר אשיות אליבא דר' יוס' בר' יהודה היא דלמר לקמן (דף יט). מעות הראשונות של מקנתה לאו לקידושין ניתנו וכו' מייעד לה בעצמות שיש לו עליה מייעד לה ואין קידושין אלו ע"י האב וגזירת הכתוב היא שיהיו קדושין הילכך הדר מני לזבונה: **הא אין אדם מוכר וכו'**. ואפי' אחר אירוסין: **שאני אירוסין דידה**. דכיון דהוא לא קידשה יכול למוכרה: **בשלמא אירוסין מאירוסין שאני**. דאיכא למימר אלא קפיד קרא דלא לזבנה בתר דקידושיה וכיון דהני קידושין לאו איכו עביד נימן לו רשות למוכרה: **א' אלא שנישואין** מי

ברשותיה דלכּ היא כלל מילי ליורשה וליטמא לה והפער נדריה עם צענה חוץ ממכירה שאינו א"כ הא מילתא הוי חדוש ואיכא למימר אין לך (ב) זה אלא חדושו ואיכא לאוקמי האי חדוש דווקא^ט אבל נישואין גמורין דמפקי לה לגמרי מרשותיה דלכּ אין לחלק בין נישואין ידיה מלי מוצין לה אבל קטנה דממסרה נפשה לחופה לא אשכחן דנפקא מרשותיה דלכּ כצ"ל: במאי

[illegible]

(א) תום' ד"ה בשלמא וכו'
אין לך בו אלא חדושו:

א. כלומר בבגד קטין
ב. בחייו. ויט"ז.
ג. מרמזים בגד בגדים
ד. בגדו. ש. ג. (הוא)
ה. משוון בגד ומלוש. ש.
ו. חסך קמץ. מוס' ה"ל"ט.
ז. בבגדו בה מהמש' מוס'
ח. שהוא בוגד נה. ש.
ט. ה"ל"ט. ו. בטול. מוס'
י. מפרש דב"ט.
יא. אלא מקרא וסודות דבגדו
יב. דרשין אלא מדכתיב אשר
יג. אלא יעדו באלף וקורין יג'
יד. ב' בוא'. ויט"ז. ו. דכל
טו. מלך
טז. מלך
יז. מלך
יח. מלך
יט. מלך
כ. מלך
כא. מלך
כב. מלך
כג. מלך
כד. מלך
כה. מלך
כו. מלך
כז. מלך
כח. מלך
כט. מלך
ל. מלך
לא. מלך
לב. מלך
לג. מלך
לד. מלך
לה. מלך
לו. מלך
לז. מלך
לח. מלך
לט. מלך
מ. מלך
מא. מלך
מב. מלך
מג. מלך
מד. מלך
מה. מלך
מז. מלך
מח. מלך
מט. מלך
נ. מלך
נא. מלך
נב. מלך
נג. מלך
נד. מלך
נה. מלך
נז. מלך
נח. מלך
נט. מלך
ס. מלך
סא. מלך
סב. מלך
סג. מלך
סד. מלך
סה. מלך
סז. מלך
סח. מלך
סט. מלך
ע. מלך
עא. מלך
עב. מלך
עג. מלך
עד. מלך
עה. מלך
עז. מלך
עח. מלך
עט. מלך
פ. מלך
פא. מלך
פב. מלך
פג. מלך
פד. מלך
פה. מלך
פז. מלך
פח. מלך
פט. מלך
צ. מלך
צא. מלך
צב. מלך
צג. מלך
צד. מלך
צה. מלך
צז. מלך
צח. מלך
צט. מלך
ק. מלך
קא. מלך
קב. מלך
קג. מלך
קד. מלך
קה. מלך
קז. מלך
קח. מלך
קט. מלך
קכ. מלך
קכא. מלך
קכב. מלך
קכג. מלך
קכד. מלך
קכה. מלך
קכז. מלך
קכח. מלך
קכט. מלך
קל. מלך
קלא. מלך
קלב. מלך
קלג. מלך
קלד. מלך
קלה. מלך
קלז. מלך
קלח. מלך
קלט. מלך
קמ. מלך
קמא. מלך
קמב. מלך
קמג. מלך
קמד. מלך
קמה. מלך
קמז. מלך
קמח. מלך
קמט. מלך
קנ. מלך
קנא. מלך
קנב. מלך
קנג. מלך
קנד. מלך
קנה. מלך
קנז. מלך
קנח. מלך
קנט. מלך
קס. מלך
קסא. מלך
קסב. מלך
קסג. מלך
קסד. מלך
קסה. מלך
קסז. מלך
קסח. מלך
קסט. מלך
קע. מלך
קעא. מלך
קעב. מלך
קעג. מלך
קעד. מלך
קעה. מלך
קעז. מלך
קעח. מלך
קעט. מלך
קפ. מלך
קפא. מלך
קפב. מלך
קפג. מלך
קפד. מלך
קפה. מלך
קפז. מלך
קפח. מלך
קפט. מלך
קצ. מלך
קצא. מלך
קצב. מלך
קצג. מלך
קצד. מלך
קצה. מלך
קצז. מלך
קצח. מלך
קצט. מלך
ר. מלך
רא. מלך
רב. מלך
רג. מלך
רד. מלך
רה. מלך
רז. מלך
רח. מלך
רט. מלך
רו. מלך
רוא. מלך
רוב. מלך
רוג. מלך
רוד. מלך
רוה. מלך
רוז. מלך
רוח. מלך
רוט. מלך
רז. מלך
רזא. מלך
רזב. מלך
רזג. מלך
רזד. מלך
רזה. מלך
רזז. מלך
רזח. מלך
רזט. מלך
רס. מלך
רסא. מלך
רסב. מלך
רסג. מלך
רסד. מלך
רסה. מלך
רסז. מלך
רסח. מלך
רסט. מלך
רע. מלך
רעא. מלך
רעב. מלך
רעג. מלך
רעד. מלך
רעה. מלך
רעז. מלך
רעח. מלך
רעט. מלך
רפ. מלך
רפא. מלך
רפב. מלך
רפג. מלך
רפד. מלך
רפה. מלך
רפז. מלך
רפח. מלך
רפט. מלך
רצ. מלך
רצא. מלך
רצב. מלך
רצג. מלך
רצד. מלך
רצה. מלך
רצז. מלך
רצח. מלך
רצט. מלך
ש. מלך
שא. מלך
שב. מלך
שג. מלך
שד. מלך
שה. מלך
שז. מלך
שח. מלך
שט. מלך
שו. מלך
שוא. מלך
שוב. מלך
שוג. מלך
שוד. מלך
שוה. מלך
שוז. מלך
שוח. מלך
שוט. מלך
שוז. מלך
שז. מלך
שזא. מלך
שזב. מלך
שזג. מלך
שזד. מלך
שזה. מלך
שזז. מלך
שזח. מלך
שזט. מלך
שס. מלך
שסא. מלך
שסב. מלך
שסג. מלך
שסד. מלך
שסה. מלך
שסז. מלך
שסח. מלך
שסט. מלך
שע. מלך
שעא. מלך
שעב. מלך
שעג. מלך
שעד. מלך
שעה. מלך
שעז. מלך
שעח. מלך
שעט. מלך
שפ. מלך
שפא. מלך
שפב. מלך
שפג. מלך
שפד. מלך
שפה. מלך
שפז. מלך
שפח. מלך
שפט. מלך
שצ. מלך
שצא. מלך
שצב. מלך
שצג. מלך
שצד. מלך
שצה. מלך
שצז. מלך
שצח. מלך
שצט. מלך
ת. מלך
תא. מלך
תב. מלך
תג. מלך
תד. מלך
תה. מלך
תז. מלך
תח. מלך
תט. מלך
תו. מלך
תוא. מלך
תוב. מלך
תוג. מלך
תוד. מלך
תוה. מלך
תוז. מלך
תוח. מלך
תוט. מלך
תוז. מלך
תז. מלך
תזא. מלך
תזב. מלך
תזג. מלך
תזד. מלך
תזה. מלך
תזז. מלך
תזח. מלך
תזט. מלך
תס. מלך
תסא. מלך
תסב. מלך
תסג. מלך
תסד. מלך
תסה. מלך
תסז. מלך
תסח. מלך
תסט. מלך
תע. מלך
תעא. מלך
תעב. מלך
תעג. מלך
תעד. מלך
תעה. מלך
תעז. מלך
תעח. מלך
תעט. מלך
תפ. מלך
תפא. מלך
תפב. מלך
תפג. מלך
תפד. מלך
תפה. מלך
תפז. מלך
תפח. מלך
תפט. מלך
תצ. מלך
תצא. מלך
תצב. מלך
תצג. מלך
תצד. מלך
תצה. מלך
תצז. מלך
תצח. מלך
תצט. מלך
תק. מלך
תקא. מלך
תקב. מלך
תקג. מלך
תקד. מלך
תקה. מלך
תקז. מלך
תקח. מלך
תקט. מלך
תכ. מלך
תכא. מלך
תכב. מלך
תכג. מלך
תכד. מלך
תכה. מלך
תכז. מלך
תכח. מלך
תכט. מלך
תל. מלך
תלא. מלך
תלב. מלך
תלג. מלך
תלד. מלך
תלה. מלך
תלז. מלך
תלח. מלך
תלט. מלך
תמ. מלך
תמא. מלך
תמב. מלך
תמג. מלך
תמד. מלך
תמה. מלך
תמז. מלך
תמח. מלך
תמט. מלך
תנ. מלך
תנא. מלך
תנב. מלך
תנג. מלך
תנד. מלך
תנה. מלך
תנז. מלך
תנח. מלך
תנט. מלך
תס. מלך
תסא. מלך
תסב. מלך
תסג. מלך
תסד. מלך
תסה. מלך
תסז. מלך
תסח. מלך
תסט. מלך
תע. מלך
תעא. מלך
תעב. מלך
תעג. מלך
תעד. מלך
תעה. מלך
תעז. מלך
תעח. מלך
תעט. מלך
תפ. מלך
תפא. מלך
תפב. מלך
תפג. מלך
תפד. מלך
תפה. מלך
תפז. מלך
תפח. מלך
תפט. מלך
תצ. מלך
תצא. מלך
תצב. מלך
תצג. מלך
תצד. מלך
תצה. מלך
תצז. מלך
תצח. מלך
תצט. מלך
תק. מלך
תקא. מלך
תקב. מלך
תקג. מלך
תקד. מלך
תקה. מלך
תקז. מלך
תקח. מלך
תקט. מלך
תכ. מלך
תכא. מלך
תכב. מלך
תכג. מלך
תכד. מלך
תכה. מלך
תכז. מלך
תכח. מלך
תכט. מלך
תל. מלך
תלא. מלך
תלב. מלך
תלג. מלך
תלד. מלך
תלה. מלך
תלז. מלך
תלח. מלך
תלט. מלך
תמ. מלך
תמא. מלך
תמב. מלך
תמג. מל